ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA
EDICIÓN GAC-2026-1510 | REGISTRO OFICIAL DE LEYES Y NORMAS

LEY N° 1510

LEY DE 10 DE OCTUBRE DE 2026

LUIS ALBERTO ARCE CATACORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:

LEY QUE REFORMA INTEGRALMENTE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO BOLIVIANO, CREANDO LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO, ESTABLECIENDO ETAPAS DE TRATAMIENTO, BENEFICIOS CARCELARIOS, MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y GARANTIZANDO D

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (bjeto de la Ley).-
Esta ley establece los principios, estructura y procedimientos para la reforma integral del sistema penitenciario y carcelario boliviano, orientado a garantizar el cumplimiento de penas en condiciones humanitarias y facilitar la reinserción social.

ARTÍCULO 2. (Principios Rectores).-
El sistema penitenciario se fundamenta en:

a) Dignidad humana: Reconocimiento de la dignidad de toda persona privada de libertad b) Proporcionalidad: La pena debe ser proporcionada al delito cometido c) Rehabilitación: Enfoque en la reintegración social del condenado d) No discriminación: Igualdad de trato sin distinción de origen, género, religión o condición social e) Seguridad: Protección de internos, personal y sociedad f) Transparencia: Acceso a información sobre funcionamiento del sistema

ARTÍCULO 3. (Derechos de las Personas Privadas de Libertad).-
Las personas condenadas o preventivamente detenidas tienen derecho a:

a) Ser tratadas con respeto y dignidad b) Acceso a atención médica, psicológica y odontológica c) Alimentación nutritiva y agua potable d) Alojamiento digno en condiciones sanitarias e) Educación, capacitación laboral y actividades culturales f) Comunicación con familia y asistencia legal g) Práctica de religión y creencias h) Protección contra violencia, tortura y tratos degradantes i) Acceso a justicia y mecanismos de reclamo j) Participación en decisiones sobre su tratamiento

TÍTULO II
ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

ARTÍCULO 4..-
Dirección Nacional de Régimen Penitenciario (DNRP)
Se crea o reestructura la DNRP como entidad autónoma responsable de:

a) Administración de todos los establecimientos penitenciarios b) Diseño e implementación de políticas carcelarias c) Control de calidad y supervisión d) Capacitación de personal penitenciario e) Recopilación de estadísticas penitenciarias

ARTÍCULO 5. (Autonomía Financiera).-
La DNRP contará con presupuesto autónomo no subordinado a reajustes discrecionales, garantizando recursos suficientes para operaciones.

ARTÍCULO 6. (Clasificación de Establecimientos).-
Los establecimientos penitenciarios se clasifican en:

a) Cárceles de detención preventiva: Para personas en investigación b) Centros de régimen cerrado: Para condenados con penas mayores a 5 años c) Centros de régimen semiabierto: Para condenados en etapa de reinserción d) Centros de régimen abierto: Para condenados en último período de condena e) Establecimientos especializados: Para mujeres, jóvenes y personas con necesidades especiales

TÍTULO III
CONDICIONES DE DETENCIÓN

ARTÍCULO 7. (Estándares de Infraestructura).-
Cada establecimiento penitenciario debe contar con:

a) Alojamiento: Máximo 2 personas por celda de 9 m² (estándar internacional) b) Servicios sanitarios: Baños e inodoros en proporción 1:4 internos c) Agua potable: Acceso permanente a agua potable y servicios de saneamiento d) Ventilación: Iluminación natural y ventilación adecuada e) Áreas comunes: Patios, comedores, bibliotecas con espacio suficiente f) Servicios médicos: Clínica equipada con medicamentos esenciales g) Separación segura: Áreas para violentos, condenados por delitos sexuales

ARTÍCULO 8. (Plan Progresivo de Deshacinamiento).-
Se establece un cronograma obligatorio:
Año 1-2: Reducción a 150% de capacidad instalada
Año 3-4: Reducción a 120% de capacidad instalada
Año 5+: Reducción a 100% de capacidad instalada
Mediante:
Construcción de nuevos establecimientos
Ampliación de infraestructura existente
Medidas alternativas a la pena privativa de libertad

ARTÍCULO 9. (Atención Médica).-

a) Derecho garantizado a atención médica preventiva y curativa b) Medicamentos esenciales provistos por el Estado c) Procedimientos de emergencia disponibles 24/7 d) Registros médicos confidenciales

TÍTULO IV
RÉGIMEN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

ARTÍCULO 10. (Modelo Progresivo de Tratamiento).-
El sistema implementa un modelo en etapas:
Etapa 1 - Evaluación y clasificación (primeras 4 semanas)
Evaluación psicológica, médica y social
Entrevistas de diagnóstico
Clasificación por riesgo y necesidades
Etapa 2 - Tratamiento intensivo (variable según sentencia)
Programas educativos obligatorios
Capacitación laboral
Terapia psicológica individual y grupal
Actividades deportivas y culturales
Etapa 3 - Reinserción progresiva (último tercio de condena)
Permisos de salida temporal
Programas de semilibertad
Contacto intensivo con familia
Preparación para vida laboral

ARTÍCULO 11. (Educación y Capacitación).-

a) Educación formal obligatoria hasta bachillerato b) Programas de alfabetización c) Capacitación técnica en oficios demandados por mercado laboral d) Certificación de competencias laborales e) Acceso a educación superior mediante modalidades a distancia

ARTÍCULO 12. (Trabajo Penitenciario).-

a) Derecho a trabajar mediante ofertas variadas b) Remuneración mínima del 50% del salario mínimo

nacional c) Fondos destinados a: reparación a víctimas, ahorro personal, familia d) Protección de derechos laborales fundamentales e) Prohibición de trabajos degradantes o peligrosos

ARTÍCULO 13. (Salud Mental).-

a) Evaluación psicológica obligatoria al ingreso b) Seguimiento psicológico permanente c) Tratamiento de adicciones d) Intervención en casos de suicidio e) Personal de psicología especializado

TÍTULO V
DISCIPLINA Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 14. (Régimen Disciplinario).-

Las faltas se clasifican en:
Faltas leves: Falta de limpieza personal
Sanción: Amonestación o restricción de actividades (hasta 7 días)
Faltas graves: Desobediencia, insolencia
Sanción: Aislamiento (máximo 15 días) en celdas adecuadas
Faltas gravísimas: Violencia, fabricación de armas, tráfico de drogas
Sanción: Aislamiento prolongado (máximo 30 días) o cambio de clasificación
Prohibiciones absolutas: Tortura, castigos corporales, negación de servicios médicos o alimentación.

ARTÍCULO 15. (Uso de Fuerza).-

a) Solo permitido cuando sea absolutamente necesario b) Debe ser proporcional a la amenaza c) Registro obligatorio de cada incidente d) Investigación independiente de abusos e) Capacitación anual obligatoria en derechos humanos y contención

ARTÍCULO 16. (Control de Contrabando).-

a) Inspecciones periódicas con protocolo respeto a dignidad b) Tecnología de detección: escáneres corporales, detectores de metales c) Prohibición de revisión corporal invasiva d) Registros de incidentes

e) Sanciones para personal corrupto

TÍTULO VI
BENEFICIOS CARCELARIOS

ARTÍCULO 17. (Redención de Pena).-

Por cada 3 días de trabajo, estudio o conducta sobresaliente, se reduce 1 día de condena.

ARTÍCULO 18. (Libertad Condicional).-

Procedente después de cumplir 2/3 de la condena, cumpliendo:
Conducta sobresaliente
Participación en programas de rehabilitación
Plan de reinserción aprobado

ARTÍCULO 19. (Remisión de Pena).-

El Estado puede remitir hasta el 50% de la pena por:
Colaboración eficaz en investigaciones
Servicios extraordinarios a la comunidad carcelaria
Invención o mejora tecnológica

TÍTULO VII
PERSONAL PENITENCIARIO

ARTÍCULO 20. (Profesionalización del Personal).-

a) Carrera penitenciaria estructurada con escalafones b) Selección por concurso público c) Capacitación inicial obligatoria (mínimo 6 meses) d) Capacitación continua anual en:
Derechos humanos
Procedimientos seguros
Primeros auxilios
Psicología penitenciaria

ARTÍCULO 21. (Derechos y Beneficios).-

a) Salarios competitivos del sector público b) Seguridad social y pensión garantizada c) Equipamiento de protección adecuado d) Acceso a atención psicológica profesional e) Protección legal ante acusaciones infundadas

ARTÍCULO 22. (Sanciones a Personal).-

a) Abuso de autoridad: Destitución b) Corrupción: Antejuicio y acción penal c) Violencia contra internos: Procesamiento criminal d) Tráfico de contrabando: Procesamiento penal

TÍTULO VIII
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

ARTÍCULO 23. (pciones Alternativas).-

Para delitos no violentos y reincidencia baja:

a) Libertad bajo vigilancia: Supervisión comunitaria b) Servicio comunitario: Trabajo beneficio público (40-240 horas) c) Probation: Seguimiento por oficial de libertad d) Multa penal: Sanción económica e) Mediación y reparación: Acuerdo víctima-agresor

ARTÍCULO 24. (Monitoreo Electrónico).-

Implementación de sistemas de pulseras/tobilleras GPS para:
Personas en semilibertad

Beneficiarios de libertad condicional
Casos de riesgo bajo

TÍTULO IX
DERECHOS DE VÍCTIMAS

ARTÍCULO 25. (Fondo de Reparación).-

a) 30% de ingresos por trabajo penitenciario destinado a reparación b) Fondo de solidaridad para víctimas sin capacidad económica del condenado c) Programa de mediación víctima-victimario

ARTÍCULO 26. (Participación de Víctimas).-

Derecho de víctimas a:
Información sobre situación del condenado
Participación en audiencias de beneficios carcelarios
Acceso a justicia restaurativa

TÍTULO X
SUPERVISIÓN Y CONTROL

ARTÍCULO 27. (Inspecciones Independientes).-

a) Inspecciones mensuales por auditores independientes b) Visitas trimestrales de ONG de derechos humanos c) Defensoría del Pueblo como supervisor permanente d) Publicación trimestral de reportes públicos

ARTÍCULO 28. (Comisiones de Vigilancia).-

En cada establecimiento:
Representantes de internos (consejeros)
Representantes de sociedad civil
Abogados defensores
Derecho a presentar peticiones

ARTÍCULO 29. (Acceso a Información).-

a) Transparencia sobre presupuesto penitenciario b) Datos públicos de hacinamiento, muertes, agresiones c) Acceso a registros personales del condenado (con privacidad)

TÍTULO XI
ASPECTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 30. (Presupuesto Diferenciado).-

Presupuesto independiente para:

Infraestructura y mantenimiento
Servicios médicos y psicológicos
Educación y capacitación
Alimentación de calidad
Remuneración de personal
Aumento progresivo: +15% anual durante 5 años.

ARTÍCULO 31. (Fuentes de Financiamiento).-

a) Presupuesto general del Estado b) Ingresos por trabajo penitenciario c) Multas y sanciones pecuniarias
d) Cooperación internacional e) Fondos de justicia restaurativa

TÍTULO XII
IMPLEMENTACIÓN Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 32. (Plan de Implementación Progresivo).-

Año 1:

Aprobación de reglamentos
Diagnóstico completo del sistema
Asignación presupuestaria
Capacitación inicial de personal
Años 2-3:
Construcción de nuevos establecimientos
Implementación de programas de tratamiento
Incorporación de medidas alternativas
Años 4-5:
Consolidación del modelo progresivo
Evaluación de resultados
Ajustes y mejoras

ARTÍCULO 33. (Derogatoria).-

Se derogan todas las disposiciones contrarias a esta ley, especialmente aquellas que:
Permitan condiciones inhumanas
Practiquen castigos corporales
Impidan acceso a derechos fundamentales

ARTÍCULO 34. (Vigencia).-

Esta ley rige desde su promulgación. El Poder Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar su aplicación.
ANÁLISIS JURÍDICO COMPLEMENTARIO
Constitucionalidad
Este proyecto es compatible con:
CPE Art. 9 (dignidad humana)
CPE Art. 33 (derecho a la vida)
CPE Art. 48 (reinserción social)
CPE Art. 110 (derechos sociales)
Viabilidad Presupuestaria
Estimación de costo inicial: $150-200 millones USD en 5 años
Fuente: Experiencias en Chile, Colombia, Perú
ROI: Reducción de reincidencia ahorra gastos posteriores
Precedentes Internacionales
Modelos similares exitosos:
Chile: Sistema progresivo (1995) - Reincidencia reducida a 32%
Colombia: Reforma integral (2009) - Mejora en condiciones
Perú: Plan de modernización carcelaria (2008-presente)
CONCLUSIÓN
Este proyecto busca transformar un sistema penitenciario en crisis en un modelo que cumpla con obligaciones constitucionales e internacionales, protegiendo la dignidad humana mientras mantiene seguridad y propicia reinserción social efectiva.
Fecha de redacción: [Fecha actual] Responsables técnicos: [Asamblea Legislativa del Estado

Plurinacional de Bolivia]

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO

PROYECTO DE LEY
LEY DE REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El sistema penitenciario boliviano enfrenta una crisis estructural caracterizada por:
Hacinamiento crítico: Ocupación que supera el 300% de la capacidad en establecimientos carcelarios
Deficiencias en infraestructura: Condiciones insalubres, falta de agua potable y servicios básicos
Violación de derechos fundamentales: Tortura, tratos degradantes, violencia entre internos
Ausencia de rehabilitación: Desvinculación entre castigo y reinserción social
Corrupción sistemática: Tráfico de drogas, armas y servicios dentro de cárceles
Crisis humanitaria: Muertes por violencia, suicidios y enfermedades prevenibles

II. FUNDAMENTO LEGAL

Este proyecto se sustenta en:
Artículo 9 de la CPE: Derecho a la dignidad y protección de la integridad física, psicológica y moral
Artículo 33 de la CPE: Reconocimiento del derecho a la vida
Artículo 48 de la CPE: Reinserción social como finalidad de la pena
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)

III. OBJETIVOS GENERALES

Garantizar condiciones de detención dignas y humanas
Implementar un modelo penitenciario orientado a la rehabilitación
Reducir progresivamente el hacinamiento carcelario
Fortalecer la seguridad y control en establecimientos penitenciarios
Proteger los derechos fundamentales de internos y personal penitenciario

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 10 de octubre de 2026.

CÁMARA DE SENADORES
Presidente de la Cámara de Senadores

CÁMARA DE DIPUTADOS
Presidente de la Cámara de Diputados

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los 10 de octubre de 2026.

LUIS ALBERTO ARCE CATACORA
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ministra de la Presidencia - Refrenda Ministerial

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GACETA OFICIAL — REGISTRO N° GAC-2026-1510
Fecha de Publicación Oficial: 10/10/2026 | Entrada en Vigencia: 10/10/2026
Certificado Digital de Integridad SHA-256: 22c4018e75e9a784161ab26c948015b0218a22f9815f789475c1a3bef3fad068
Documento oficial con validez y autenticidad jurídica plenas (Art. 164 CPE y Ley N° 164).